

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 09 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan D.3, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** **Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 September 1993, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan D.3, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** **Konvensi/Tergugat** **Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2137/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 28 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1447 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Bandung, 21 Januari 2024 (1 tahun 7 bulan) berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan memerintahkan kepada Tergugat agar tetap memberi akses kepada Penggugat (**Pembanding**) sebagai ayah kandungnya untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Bandung, 21 Januari 2024 (1 tahun 7 bulan) sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara *e-Court*;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut *Pembanding* mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* banding pada hari Jumat, tanggal 01 Agustus 2025 sesuai Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2137/Pdt.G/2025/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding *Pembanding* tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui email kepada Penggugat yang selanjutnya disebut *Terbanding* pada hari Jumat, tanggal 01 Agustus 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2025 yang diverifikasi pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding.
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Agama Kls IA Bandung Nomor 2137/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 28 Juli 2025;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya Perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi (pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK kepada Pembanding selaku ayahnya dengan memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu, mengajak dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bandung Nomor 2137/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 28 Juli 2025;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk tetap memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau jumlah lain yang dianggap patut dan adil oleh Majelis Hakim dan untuk menanggung setengah dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak sampai anak mencapai usia dewasa/mandiri;
5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* kepada Pembanding pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* pada hari Jumat, tanggal 06 Agustus 2025 dan Pembanding serta Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Jumat, tanggal 08 Agustus 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court*, diverifikasi, didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 193/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 20 Agustus 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 28 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1447 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 01 Agustus 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2137/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 28 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1447 Hijriah dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Ade Mahmud NH, S.Ag. (mediator bersertifikat) dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2025 dinyatakan mediasi berhasil sebagian. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut

telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Terbanding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama point A.1 yang menegaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 memberi arah yang jelas jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*boken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai, tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama seluruh komponen

indikator *broken marriage* telah ada dan terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2018 gugatan cerai dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang menolak eksepsi Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah sanggahan yang diajukan oleh pihak tergugat terkait keabsahan formal gugatan. Menurut Yahya Harahap (2006: 418), eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Pertimbangan utama dalam eksepsi adalah apakah gugatan memenuhi persyaratan formal hukum acara perdata?;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi berfokus pada aspek prosedural bukan pada pokok perkara, maka ketika eksepsi Terbanding sudah masuk dalam pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 136 HIR dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa inti dari gugatan rekonvensi Pemanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah agar seorang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Bandung, 21 Januari 2024, berada dalam asuhan Pemanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pemanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berkaitan dengan hak asuh anak, Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah

memberikan jawaban bahwa anak tersebut belum maumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan selama berumah tangga Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang suami yang bertanggung jawab karena tidak bisa menafkahi Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan layak dan terlibat permainan judi online. Secara emosional Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengasuh dan menjaga ANAK dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Adapun anak tersebut sakit bukan karena faktor lingkungan akan tetapi bawaan anak pada masa tumbuh kembangnya dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik dan pada saat anak hendak disunat pada usia 1 (satu) tahun, Terbanding/Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengikuti saran dari dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan dengan benar bukti-bukti Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik syarat formal dan syarat materil, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memberikan pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa sebagai salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansial untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya, sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-

spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar hak asuh anak/hadhanah atas anak Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir, Bandung, 21 Januari 2024 atau umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, karena anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun ditetapkan pada Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti dan berdasarkan hukum, karenanya gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang menolak hak asuh anak atau hadhanah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan menetapkan hak asuh anak berada dalam asuhan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, secara tegas melarang hakim untuk menetapkan hak asuh anak (hadhanah) secara *ex officio* dalam perkara perceraian. Oleh karena hak asuh anak adalah bagian dari petitum atau permohonan yang harus diajukan secara eksplisit oleh salah satu pihak dalam gugatannya, maka jika tidak ada permohonan tersebut, hakim tidak memiliki dasar hukum untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, hakim wajib memutus perkara sesuai dengan apa yang dituntut oleh para pihak. Prinsip ini dikenal

sebagai *Ultra Petita Non Procedure* yang berarti "hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta";

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak mengajukan hak asuh anak berada dalam asuhannya, sehingga menetapkan hak asuh anak kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar prinsip *ultra petita* karena hakim memutus sesuatu yang tidak dimohonkan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pemanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dari pendapat-pendapat ulama fikih yang mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW "*anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy*" (engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain) {vide: Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, juz 18:321};

Menimbang, bahwa pada saat hadits tersebut disampaikan, ibu adalah yang lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anak, karena budaya saat itu menempatkan isteri hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu luang dan tinggal di rumah, sedangkan suami sebagai pencari nafkah tunggal yang harus pergi keluar rumah. Konteks situasi, sosial dan budaya demikian itu tentu berbeda dengan konteks saat ini yang memungkinkan perempuan ikut mencari nafkah di luar rumah. Dengan demikian ketentuan Kompilasi Hukum Islam pun perlu dipahami secara kontekstual;

Menimbang, bahwa untuk konteks situasi, sosial dan budaya saat ini tentu yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah siapa yang lebih mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yakni bukan berdasarkan jenis

kelamin orang tua, selama kepentingan anak tidak terkait hal-hal yang bersifat kodrati seperti mendapatkan air susu ibu (ASI);

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menegaskan: *mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat yang paling berhak, tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, yang dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan anak tersebut baru berumur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum *mumayyiz*, kini berada dalam asuhan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, dimana Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tinggal bersama orang tuanya dan Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tinggal bersama orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memang mempunyai hak *hadhanah* atas anak yang belum *mumayyiz* berdasarkan Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) adalah prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam hal *hadhanah*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas kepada ibu untuk mengasuh anak yang masih kecil berdasarkan pertimbangan psikologis dan sosiologis, namun prioritas ini bukanlah hak mutlak. Hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain (keluarga), jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa pengasuhan oleh ibu justru akan merugikan atau membahayakan masa depan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dalam gugatan Rekonvensinya dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di dalam jawaban rekonvensinya sama-sama menuntut hak pemeliharaan anak bernama

ANAK tempat tanggal lahir Bandung, 21 Januari 2024 atau umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang kini berada dan tinggal bersama Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka untuk melindungi dan menjaga kepentingan terbaik untuk anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat untuk mempertimbangkan hak asuh anak secara bersama-sama (*joint custody*);

Menimbang, bahwa *Joint Custody* adalah bentuk hak asuh dimana kedua orang tua memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan penting tentang kehidupan anak, seperti pendidikan dan kesehatan. Anak-anak dapat tinggal bergantian dengan kedua orang tua atau tinggal dengan orang tua yang berbeda pada waktu yang berbeda. Pengasuhan bersama juga dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk tetap memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tua. Di sini kedua orang tua berbagi peran, hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pengasuhan anak bersama (*joint custody*) memungkinkan kedua orang tua untuk tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak setelah adanya perceraian, sehingga sangat relevan untuk diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebab konsep pengasuhan anak bersama (*joint custody*) sangat berkaitan erat dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dengan mendasarkan pada petitum subsidair *ex aequo et bono* yang dimohonkan oleh kedua belah pihak, maka menentukan Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Terbanding/ Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai orang tua kandung dari anak tersebut bersama-sama secara seimbang berkewajiban dalam memenuhi aspek yang dibutuhkan anak baik terkait pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu menjawab permohonan Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam rekonvensi

dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawaban rekonvensinya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan pengasuhan bersama (*joint custody*) yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan pemegang hak pengasuhan bersama (*joint custody*) anak tersebut, maka Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara bersama-sama berhak menentukan pembagian waktu, kesempatan bersama anak dengan tetap memperhatikan kepentingan, kebahagiaan dan kebaikan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, ditegaskan bahwa apabila salah satu pihak yang sedang membersamai anak tidak memberi akses kepada pihak lain dari salah satu pemegang hak pengasuhan bersama (*joint custody*) untuk bertemu anak, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan bahwa dengan ditetapkan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pemegang *hadhanah* terhadap anak Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir Bandung, 21 Januari 2024 atau umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung secara *ex officio* dapat menetapkan besaran nafkah anak yang diberikan Pembanding/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai ayah kandungnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang menetapkan kewajiban Pembanding/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan

dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan sejak Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berpisah tempat tinggal, anak yang bernama ANAK telah tinggal bersama dengan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik dan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan bersama (*joint custody*) Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka tidak pada tempatnya membebankan nafkah anak secara limitatif kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam amar putusan ini, melainkan Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak yang menjadi kewajibannya sebagai ayah kandung baik saat Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membersamai anak maupun saat Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membersamai anak sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat gugatan rekonvensi Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2137/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 28 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1447 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan

memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2137/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 28 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir Bandung, 21 Januari 2024, berada dalam pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat (*joint custody*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta Suharti, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

